

1510255-91.2020.8.26.0114

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/01/2022

... forma, patente o cometimento do delito de roubo em concurso formal, uma vez que mediante uma ação única criminosa do réu e de seu comparsa foram atingidos patrimônios de duas vítimas distintas.

Neste sentido o seguinte julgado: "Embargos infringentes. Roubo. Concurso de infrações. Crime único. Pluralidade de vítimas. Na conduta de roubo, tendo os agentes ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

1ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

1510255-91.2020.8.26.0114 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1510255-91.2020.8.26.0114

Classe - Assunto:

- Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FELIPE MATEUS DOS SANTOS TOMILHEIRO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

N.º único: 1510255-91.2020

Autos nº 1057/2020

Vistos etc.,

I - FELIPE MATEUS DOS SANTOS TOMILHEIRO, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I (duas vezes), c.c. o artigo 70 (duas violações patrimoniais num mesmo contexto fático), ambos do Código Penal, porque, no dia 10 de setembro de 2020, por volta das 22h15min, na Praça Professora Sílvia Simões Magro, próxima à Rua Irmã Serafina, nesta cidade e comarca de Campinas, previamente ajustado com um outro indivíduo não identificado, agindo em concurso e identidade de propósitos, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, dois aparelhos celulares, ambos da marca Xiaomi, no valor de aproximado de R\$ 3.100,00 (três mil e cem reais) cada, das vítimas A.S.S. e D.S. da C.. A denúncia foi regularmente recebida por decisão de 28 de julho de 2021 (fls.

86/87).

Citado pessoalmente (fls. 165), o réu ofereceu resposta à acusação (fls. 107/108). Não sendo o caso de absolvição sumária, foi mantido o recebimento da denúncia e designada a audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento (fls. 146/147).

Como medida de instrução criminal, em audiência, foram ouvidas as duas vítimas; ao final, o réu foi interrogado (depoimentos colhidos pelo sistema da teleaudiência, por intermédio da plataforma MICROSOFT TEAMS - SAJ de fls. 200).

Em debates, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação penal (fls. 203/205).

A Defesa, por sua vez, em memoriais, pleiteou: a) a fixação da pena no mínimo legal; b) o afastamento da majorante relativa à arma de fogo; alternativamente, o aumento mínimo pelo seu reconhecimento; c) o reconhecimento da continuidade delitiva, ou ainda, do concurso formal de crimes; e, d) a fixação de regime inicial semiaberto (fls. 207/209).

É o relatório.

Decido.

II - A presente ação penal é procedente.

A materialidade do delito restou prejudicada, tendo em vista que os bens subtraídos não foram recuperados.

Quanto à autoria, o réu é confesso; em juízo, alegou ter encontrado com um conhecido que o chamou para praticar um roubo; afirmou que apenas o seu comparsa estava na posse de um simulacro; realizado o roubo dos celulares, ambos fugiram em direção ao prédio em que moravam e, mais tarde, ao sair do seu apartamento, foi surpreendido por um dos ofendidos que o confrontou, ocasião em que se evadiu.

A vítima A., ouvida em juízo, disse que estava com seu companheiro, o ofendido D., na via pública, momento em que dois agentes com armas em punho, o réu Felipe e um outro indivíduo alto e branco, anunciaram o assalto; disse, ainda, que o acusado ameaçou atirar caso não entregassem os seus celulares, o que foi atendido. Na sequência, o perseguiu e, ao avistá-lo ingressar em um prédio abandonado, aguardou a sua saída, oportunidade em que o confrontou, tendo exigido a devolução do seu telefone, ocasião em que o réu se evadiu. Afirmou, também, que, diante da negativa de devolução do seu aparelho, acionou a polícia militar. Finalmente, reconheceu o acusado em audiência.

As declarações do ofendido D. foram no mesmo sentido, tendo ressaltado que ambos assaltantes estavam armados; disse, ainda, que, enquanto A. saiu em perseguição do acusado, “puxou” a localização dos aparelhos e, acionada uma viatura policial que passava pela rua, foi até o local apontado, o prédio em que o acusado morava, tendo ali se reencontrado com seu companheiro. Finalmente, também o reconheceu em juízo. Assim, a confissão do acusado no sentido de ter praticado o roubo foi devidamente corroborada por todos os outros elementos de prova colhidos em juízo.

E, como se sabe, a confissão constitui elemento seguro de convicção. Neste sentido, aliás, o seguinte julgado: “A confissão judicial, isenta de vícios e coações, fornece elemento seguríssimo de prova, que por si só serve de lastro a condenação, exceto se provada sua insinceridade por outros elementos de convicção, sem o que a prova incriminatória se apresenta sólida e robusta, autorizando a confirmação do édito condenatório, visto que, como explica JULIO FABBRINI MIRABETE, a confissão livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos”.

No mais, importante destacar que, como bem salientado pelo Ministério Público, a simples alegação do acusado no sentido de que o seu comparsa portava apenas um simulacro de arma de fogo não é suficiente para afastar a incidência da majorante prevista no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Assim, muito embora não tenha havido a apreensão das armas de fogo, bem como o réu negado o seu emprego, tendo afirmado que apenas o seu comparsa fazia uso de um simulacro, há a incidência da qualificadora já que a sua presença restou justificada pelas declarações dos ofendidos.

Neste sentido: “Os depoimentos do condutor, da vítima, das testemunhas, bem como qualquer meio de captação de imagem, por exemplo, são suficientes para comprovar a

utilização de arma na prática delituosa de roubo, sendo desnecessária a apreensão e a realização de perícia para a prova do seu potencial de lesividade e incidência da majorante." (STJ - REsp 961863/RS - Rel. Min. Celso Limongi - Terceira Seção - j. 13/12/2010)

Desta forma, patente o cometimento do delito de roubo em concurso formal, uma vez que mediante uma ação única criminosa do réu e de seu comparsa foram atingidos patrimônios de duas vítimas distintas.

Neste sentido o seguinte julgado: "Embargos infringentes. Roubo. Concurso de infrações. Crime único. Pluralidade de vítimas. Na conduta de roubo, tendo os agentes conscientemente infringido universos patrimoniais distintos, ainda que na detenção da mesma vítima, há de se reconhecer o concurso de infrações." (TJSP;

Embargos Infringentes e de Nulidade 0089366-07.2017.8.26.0050; Relator (a): Sérgio Mazina Martins; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 11ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 15/04/2019; Data de Registro: 26/07/2019).

Assim, diante do robusto conjunto probatório dos autos, a condenação do réu é de rigor.

Passo, assim, à dosagem da pena.

PENA - ARTIGO 157, § 2º, INCISO II, E § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL - Atenta às circunstâncias e diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal, fixo-lhe a pena segregativa de liberdade em 04 (quatro) anos de reclusão e a pena pecuniária em 10 (dez) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos. Muito embora confesso, inviável a fixação da pena abaixo do mínimo legal, em virtude do disposto na Súmula 231 do STJ, do seguinte teor: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Em razão de sua reincidência (certidão de fls. 98/100), AUMENTO ambas as penas de 1/6 (um sexto), o que dá 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pena pecuniária de 11 (onze) dias-multa. Ainda, em razão da qualificadora referente ao concurso de agentes, AUMENTO as penas de 1/3 (um terço), o que dá 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pena pecuniária de 14 (catorze) dias-multa. Ainda, considerando o §2º-A, inciso I, do mesmo artigo, AUMENTO as penas de 2/3 (dois terços), o que dá 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e pena pecuniária de 23 (vinte e três) dias-multa. Finalmente, em razão do concurso formal de crimes, AUMENTO as penas em 1/6 (um sexto), o que dá, como pena final, 12 (doze) anos, 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de reclusão e pena pecuniária de 46 (quarenta e seis) dias-multa, observado o disposto no artigo 72 do Código Penal. Fixei o "quantum" unitário da pena pecuniária no mínimo legal em razão da modesta situação econômica do réu que, em audiência, se declarou preparador de funilaria. Incabível a substituição da pena corporal pela restritiva de direitos em razão do disposto no artigo 44, incisos I e II, do Código Penal, uma vez que a pena é superior a 4 (quatro) anos, houve grave ameaça às pessoas das vítimas e o réu é reincidente.

III - Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o acusado FELIPE MATEUS DOS SANTOS TOMILHEIRO, qualificado nos autos (RG n.º 71.741.256 - IIRGD - fls. 94), à pena segregativa de 12 (doze) anos, 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de reclusão e à pena pecuniária consistente no pagamento de 46 (quarenta e seis) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal, por ter infringido o disposto no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Deverá o réu iniciar o cumprimento de pena corporal no regime fechado, seja porque reincidente ou por ser, no entender desta Magistrada, o único compatível com a prática do delito de roubo duplamente qualificado, em concurso formal (por duas vezes) (artigo 33, § 2º, letra "a", c.c. o § 3º, deste mesmo artigo do Código Penal).

Neste sentido: "HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EXECUÇÃO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. MODO FECHADO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. DESFAVORABILIDADE DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. IMPOSIÇÃO DA FORMA MAIS GRAVOSA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. Não obstante a primariedade do paciente e a fixação da reprimenda em patamar inferior a 8 anos de reclusão, verifica-se que a imposição do regime fechado para o início do cumprimento da sanção reclusiva se encontra devidamente justificada com base na especificidade do caso sub examine, haja vista a desfavorabilidade de circunstâncias judiciais e a gravidade concreta do delito de roubo perpetrado, razão pela qual não há constrangimento ilegal algum a ser sanado pela via eleita. 2. Ordem denegada." (HC n.º 168.264-SP – Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR – 6ª Turma – STJ – j. 27/09/2011)

Deve-se observar, contudo, que cabe ao Juízo das Execuções a análise dos requisitos subjetivos e objetivos do acusado para a concessão de eventuais benefícios (artigo 33, §§ 2º e 3º do Código Penal e artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal). Preso por este processo, não poderá recorrer desta sentença em liberdade, em especial para que se assegure a efetiva aplicação da Lei Penal.

Assim, recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Após o trânsito em julgado, lance-se o seu nome no livro "Rol dos Culpados".

Custas pelo acusado (artigo 4º, § 9º, letra "a", da Lei n.º 11.608/03, de 29 de dezembro de 2003), ressalvado o disposto no artigo 12 da Lei n.º 1.060/50.

P. R. I. C.

Campinas, 31 de janeiro de 2022.

PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA